

עין משפט
גזר מצוה

צו:

יפרע לו אפי' שנפסל ואם תאמר ומ"ש מגזלן דתניא גזל מטבע ונפסל אומר לו הרי שלך לפניך משמע משום דישנו צעין אבל לימנהו צעין משלם כשעת הגזילה והכא גבי הלואה אפי' לימנהו צעין כי לימנהו דמי דמלוה להוציאה ניתנה וי"ל דיש לחלק צין הלואה לגזילה דמטבע שנפסל חשיב כהוול וכמעיקרא שוין ד' ולצסוף שוין וזוזא גבי גזלן אמרינן דכי לימנהו צעין דמשלם כדמעיקרא אבל גבי הלואה היכא דהוול משלם כי זולא דהשתא כדאמרינן בצחיזה נשך (ב"מ דף עה.) מלוה אדם כור חטין הוולו נותן חטין הוקירו נותן דמיהן ומטבע שנפסל ודאי הוי כהוול וגראה דרב ושמואל סברי כרב הונא דלעיל דלרב יהודה דחשיב מטבע שנפסל כנסדק גבי הלואה לא מני פטר נפשיה בנטבע שנפסל אבל לרב הונא דלא חשיב ליה כנסדק מני פטר ליה נפשיה בנפסל אע"פ דרב הונא מדמה מטבע שנפסל לתרומה ונטמאת וחמץ שעבר עליו הפסח והא פשיטא דאין לזה יכול לשלם תרומה טמאה תחת תרומה טהורה וחמץ אסור בתשלומין היתר לא דמי לגמרי דמטבע שנפסל דמי להוול והנהו לא דמו להוול ומכל מקום כשהוא צעין יכול לומר הרי שלך לפניך וכשאינו צעין אפי' בהוול משלם כדמעיקרא:

אי הכי ש"ל בבב"א **ב**מאי חזי. קתא משמע דלא פריך אלא לרב נחמן דלוקי מילתא דשמואל דוקא דלית אסר אורחא למישן מדפריך א"ה של צבל כו' משמע דאי לאו דאוקמא כשמלכיות מקפידות לא הוה קשה ולא מידי וקשה לר"י דצבלא רב נחמן לריך ע"כ לאוקמי דרייתא בברייתא כשמלכיות מקפידות דלא תיקשי מיניה לשמואל דחשיב ליה מטבע אפילו לית ליה אורחא למישן אי לימא דלרב נחמן והכא קמי דאין מחללין על מעוה של כאן והן צצבל ואע"ג דלית ליה אורחא לירושלים ותקשי נמי עלה דברייתא בברייתא מההיא דלעיל דשל מלכים אחרונים מחללין אע"ג דאין יוצאות שם במקום

שעומד לפי שיוצאת במקום אחר והכא קמי דעל מעוה של כאן והן צצבל אין מחללין אע"ג דיוצאות צירושלים אלא התם איירי כשאין מלכיות מקפידות אס נראהו מטבע של מלך האחד במדינתו

של זה הלכך [באים] בני מלכיות אחרת כאן ומוכרין בהמתם במטבע שלהם ויכול הוא להוציאם צירושלים לבני שאר מדינות הבאות לכאן והכא איירי במקפידות וגראה לר"י דודאי אי לאו מילתיה דרב נחמן הוה א"ש הכל ולא הוה לריך לאוקמא דרייתא כשהמלכיות מקפידות דלא קשה מיניה לשמואל ולא להיא ברייתא דלעיל דיש לחלק צין מעוה של כאן והן צצבל להנהו דלעיל דאיירי במטבע שנפסל במקום אחד ויוצא במקום אחר דהתם ודאי חשוב מטבע דקודם שנפסלה היה שם חשוב מטבע ועדיין מטבע אחר אבל של כאן והן צצבל לא היה עליו שם מטבע צצבל מעולם ולכך אין מחללין אע"ג דלית ליה אורחא למישן אבל לרב נחמן דאוקי מילתא דשמואל דוקא דלית אסר אורחא למישן במקום ועדיין יכול להוציא במישן ולא חלי אלא בלית ליה אורחא להסם א"כ כך יש לו מטבע שהיה כבר מטבע בליתא במקום אחר שלא בא מעולם כאן א"כ של כאן והן צצבל נמי לישויה ליה מטבע דהא לית ליה אורחא לירושלים:

דובין בהו בהמה ומסיב לירושל'אם. ואם תאמר והתניא בפרק האיש מקדש (קדושין דף נה:) אין לוקחין בהמה במעות מעשר שני ויש לומר דפלוגתא היא בפרק גולב הגזול (סוכה דף מ:) דתניא אחד שציעית ואחד מעשר שני מתחללין על בהמה חיה דברי ר"מ וחכמים אומרים על שחוטין מחללין על חיון אין מחללין ולר"מ אפי' לכתחילה שרי כדמוכה בתוספתא דהתם דקמי דהדיא מחללין והא דקמי בסוכה מתחללין משום רבנן דאפי' בדיעבד אין מתחללין ועוד י"ל דבשמעתין כיון דאי אפשר צענין אחר שאין יכול להעלות המעות צירושלים שרי למיזבן בהו בהמה לכולי עלמא וטעמא דאין לוקחין בהמה ממעות מעשר שני פירש בקונטרס בקדושין (דף נה:) משום כחשא ואין הטעם בשביל כן אלא כדמפרש בסוכה (דף מ:) דלאמר התם מחלוקת בזכרים אבל בנקבות דברי הכל בשחוטין מתחללין ועל חיון אין מתחללין שמה יגדל מהם עדרים ועדרים וזכרים פליגי אי גזרינן זכרים אטו נקבות אי לא וכן מפרש צירושלמי דמסכת מעשר שני דטעמא דאסור לקנות זכרים גזירה אטו נקבות: **ע**ידיהו ב"ה המעות יוצאות בירושל'אם. טעמא מפרש במסכת שקלים (דף ט) דתקנו משום שקלים שהיו מציאין לירושלים מכל המקומות:

משום מטבע דקודם שנפסלה היה שם חשוב מטבע ועדיין מטבע אחר אבל של כאן והן צצבל לא היה עליו שם מטבע צצבל מעולם ולכך אין מחללין אע"ג דלית ליה אורחא למישן לא חשיב מטבע מטעם שהיה כבר מטבע בליתא במקום אחר שלא בא מעולם כאן א"כ של כאן והן צצבל נמי לישויה ליה מטבע דהא לית ליה אורחא לירושלים:

דובין בהו בהמה ומסיב לירושל'אם. ואם תאמר והתניא בפרק האיש מקדש (קדושין דף נה:) אין לוקחין בהמה במעות מעשר שני ויש לומר דפלוגתא היא בפרק גולב הגזול (סוכה דף מ:) דתניא אחד שציעית ואחד מעשר שני מתחללין על בהמה חיה דברי ר"מ וחכמים אומרים על שחוטין מחללין על חיון אין מחללין ולר"מ אפי' לכתחילה שרי כדמוכה בתוספתא דהתם דקמי דהדיא מחללין והא דקמי בסוכה מתחללין משום רבנן דאפי' בדיעבד אין מתחללין ועוד י"ל דבשמעתין כיון דאי אפשר צענין אחר שאין יכול להעלות המעות צירושלים שרי למיזבן בהו בהמה לכולי עלמא וטעמא דאין לוקחין בהמה ממעות מעשר שני פירש בקונטרס בקדושין (דף נה:) משום כחשא ואין הטעם בשביל כן אלא כדמפרש בסוכה (דף מ:) דלאמר התם מחלוקת בזכרים אבל בנקבות דברי הכל בשחוטין מתחללין ועל חיון אין מתחללין שמה יגדל מהם עדרים ועדרים וזכרים פליגי אי גזרינן זכרים אטו נקבות אי לא וכן מפרש צירושלמי דמסכת מעשר שני דטעמא דאסור לקנות זכרים גזירה אטו נקבות: **ע**ידיהו ב"ה המעות יוצאות בירושל'אם. טעמא מפרש במסכת שקלים (דף ט) דתקנו משום שקלים שהיו מציאין לירושלים מכל המקומות:

במטבע ש"ל אברהם אבינו וכן וזקינה מצד אחד. בצראשית רבה דריש ואגדלה שמך שילא לו מוניטין"ן צעולם ומהו מוניטין"ן וכן וזקינה מכאן בחור ובחורה מכאן וזקרת וכן וזקינה מכאן בחור ובחורה מכאן דאסור לעשות זורת אדם אלא כך היה כתוב מלד אחד וכן וזקינה ומלד אחר בחור ובתולה וכן פירש בקונטרס גבי דוד ושלמה וירושלים עיר הקודש שכן היה כתוב במטבעו:

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

נותן לו מטבע היוצא. בשעת פרעון דהא קיבל עליו לתת לו מטבע והאי לאו מטבע הוא. ודוקא הלוהו פרגמטיא אבל הלוהו מעות את שהלוהו משלם לו: **על מעוה שאין יוצאות.** כלל צירושלים דלאו כסף זורה קרינא ציה: **כ**וזציות. מטבע של צן כחיבא וירושלמיות הוו וה"ג כוזציות ירושלמיות

או של מלכים הראשונים וכוזציות וירושלמיות לא נפקי כלל. ל"א כוזציות של כויז וה"ג כוזציות או ירושלמיות או של מלכים הראשונים: **הא של אחרונים.** דנפקי במדינה אחרת ודומיא דראשונים הוא צכך דאין יוצאות כאן במקומו של צעל הצית שנפסלו צכאן: **מ**חללין. ואף על גב דלית ליה אורחא להסם במקום שיוצאין שהרי צירושלים לריך לילך ולהוציאן. וקשיא לרב נחמן אליבא דשמואל דלמר אבל לית ליה אורחא למישן לא: **א**לא כי אמר. רב נחמן אליבא דשמואל דכי לית ליה אורחא למישן לא: **כ**שמלכיות מקפידות. בתמיה אי הכי כי לית ליה אורחא למישן היכי מני ממטי לכו הא כי צדקי להו בני מדינה זו ומשכחי ליה אותן מעוה מפסדי ליה: **ו**משני דלא **ב**חשי. שאין מקפידין כל כך שיהו צודקין ומחפשינן על דצר זה ואי אשכחי קפדי הלכך לית ליה אורחא שנלךך לילך שם יקבלם ויוציא לשם בסמורה ואי לאו הואיל ואין יכול להראותם צכאן צפרהסיא לבני מישן הבאים כאן אס רוצה לא יקבלם:

אין מחללין על מעוה של כאן וכן צצבל אין מחללין מעשר שני על מעוה של כאן ירושלים והמעות והצעלים צצבל הואיל ואין יוצאות מיד במקום שהן שם דצענין מצוי צידך וליכא ולא על של צבל וכן צכאן צירושלים. והפירות לא שני לן כל היכא דליתנהו יכול לחללן וכן חוץ לירושלים. קמי מיהת אין מחללין על המעות של כאן וכן צצבל אלמא אע"ג דלית ליה אורחא למישן כגון הכא דסופו לעלות כאן ולהוציאן ואפ"ה לא קרי להו מעוה היוצאות: **מ**קפידות זו על זו. יתר מדאי דבחשי מחמת

וצדקי הלכך מסוכנות הן של צבל צמלכות ירושלים דמקפדת ובחשי טפי: **ל**מאי חזי. הא לא מני לאמטוייהו (א) להכא: **ה**סניא הסקינא כו'. ואמאי מני לעיל ולא על של צבל והן כאן: **ד**וד ושלמה. כתוב מלד אחד ומלד שני כתוב ירושלים עיר הקדש: **ב**חור ובסולה. יחזק ורצקה: **ז**קן וזקינה. אצרהם ושרה: **ו**הסופו עליהן מהו. אליבא דרב דאומר נותן לו מטבע של אותה שעה היכא דהוסיפו עליו מאי אמר רב: **ב**אוסה שעה. בשעת פרעון: **י**י פרטיא. סלע גדול צמדה מחזקת רובע: **ו**הא קויליין פירות. לגבי מטבע זו נמצא שמשתכר זה בתוספת ואינה דומה לראשונים והוי רצית: מחמת

ומסיק לבהמה בירושלם, ובזמן שירי ישראל היתה תקיפה על אומות העולם היה כל מטבע יוצא בירושלם שלא יתעכבו עולי רגלים, וקימא לן כשמואל כדאוקמה רב נחמן. המלוה את חבירו על המטבע והוסיפו עליו מהו, אמר לו נתון לו מטבע היוצא באותה שעה א"ל אפילו כי הריטא, אמר ליה אין. אפילו כי נפיא, א"ל אין. פי' הריטא משקל רובע הקב, כלומר אפילו הוסיפו על המטבע כמשקל הריטא, משלם לו, ואפילו עשאוהו כי נפיא משלם לו. אבל המלוה את חבירו על המטבע והוסיפו עליו, קימא לן

מסורת הש"ס

(א) פי"ק דתוספתא דמעשר שני, (ב) עיין במפרשי ש"ס מה שכתבו צדקור זס, (א) וועי' תוספות ע"ז נצ: ד"ה דינרי וצבורי' ג ד"ה דינראן,



הנהרות הב"ה

(א) גבי' ממטי לכו (דממטי לה ע"י הדחק) תל"מ וי"צ רש"י לא גרס ליה: (ב) שם המקינו שיהיו כל המעות: (א) רש"י ד"ה למאי וכו' לאמטוייהו להתם הס"ד:



רבינו חננאל

נותן לו מטבע היוצא באותה שעה, ושמואל אמר יכול לומר לו לך והוציאו במישן. שכל מטבע יוצא שם. אמר רב נחמן מיסתברא מילתיה דשמואל דאית ליה אורחא למישן אבל לית ליה לא. ומותבי רבא לרב נחמן אין מחללין מעשר שני על מעוה שאין יוצאות כול'. פיר' הא של מלכים האחרונים אע"פ שנפסל במדינה זו ואינם יוצאים כמו המטבע של מלכים הראשונים שמתו ובטל המטבע שלהם מחללין, ופרקינן הא בשאין מלכיות מקפידות זו על זו, וכי קאמי שמואל בשמלכיות מקפידות ולא ממטי להו אלא בדרחק, והני מיליה בראית ליה אורחא למיול למישן, אבל אי לית ליה לא יכיל תלזה למימר שקול וזיל בשביל הני וזוי. תא שמע אין מחללין מעוה של מעשר שני על מעוה של כאן, פי' מטבע ירושלם והן בבבל, של בבל מטבע בבב וכן כאן של בבל והן בבבל מחללין, מאי טעמא מחללין במעות של בבל בבבל, לאו משום דאמי לך והוציאן בירושלם ואי מלכיות מקפידות היכי ממטי להו, ופרקינן דובין בהו בהמה בבבל ומסיק לבהמה בירושלם, ובזמן שירי ישראל היתה תקיפה על אומות העולם היה כל מטבע יוצא בירושלם שלא יתעכבו עולי רגלים, וקימא לן כשמואל כדאוקמה רב נחמן. המלוה את חבירו על המטבע והוסיפו עליו מהו, אמר לו נתון לו מטבע היוצא באותה שעה א"ל אפילו כי הריטא, אמר ליה אין. אפילו כי נפיא, א"ל אין. פי' הריטא משקל רובע הקב, כלומר אפילו הוסיפו על המטבע כמשקל הריטא, משלם לו, ואפילו עשאוהו כי נפיא משלם לו. אבל המלוה את חבירו על המטבע והוסיפו עליו, קימא לן

בבא א ב מיי' פי"ד מהלכות מלוה ולוה הלכה יב סמג לאוין קסג טוש"ע ח"מ סומן עד סעיף ז וטוש"ע י"ד סימן קסה:

ג ג מיי' פי"ד מהלכות מעשר שני הלכה י סמג עשין קלו טוש"ע י"ד סר' שלא סעיף קלח:

נא ד מיי' שם הל' יד: **נ**ב ה ה ו מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הלכה יא סמג לאוין קסג טוש"ע י"ד סימן קסה: